



RESOLUCIÓN FINAL N°0015-2026/INDECOPI-LAM

PROCEDENCIA : ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE LA OFICINA REGIONAL DE
INDECOPI DE LAMBAYEQUE
(ORPS)

PROCEDIMIENTO : RECURSO DE APELACIÓN

DENUNCIANTE : CÉSAR AUGUSTO GARCÍA URRUTIA VARGAS
(EL DENUNCIANTE)

DENUNCIADO : FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A
(LA FINANCIERA)

MATERIA : IMPROCEDENCIA DE APELACIÓN

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

SUMILLA: *Revocar la Resolución Final N° 0589-2025/PS0-INDECOPI-LAM del 18 de Julio del 2025 emitida por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de la Oficina Regional del Indecopi de Lambayeque que declaró infundada la denuncia presentada por el señor señor César Augusto García Urrutia Vargas contra FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A por infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor; y, reformándola, declararla fundada, en tanto, ha quedado acreditado que no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes en la Tarjeta de Crédito N°4040*****0166 de titularidad de denunciante.*

SANCIÓN: 3.49 UIT.

Chiclayo, 12 de enero de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 21 de mayo del 2025, el señor César Augusto García Urrutia Vargas (en adelante, el denunciante), presentó una denuncia ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de la Oficina Regional del Indecopi de Lambayeque (en adelante, el ORPS) en contra de FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A (en adelante, la Financiera), por presuntas infracciones a la Ley N°29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); manifestando lo siguiente:
 - (i) Con fecha 03 de febrero del 2025, presentó su reclamo ante la Financiera, informando que fue víctima de un delito contra el patrimonio (hurto informático).
 - (ii) El sábado 01 de febrero del 2025, se efectuaron operaciones no reconocidas por el monto de S/2,200.00 de la tarjeta de crédito TC 4040-****-****-**66, realizada con una billetera digital "W" (colombiana) operación (transferencia) no reconocida, dando respuesta a su reclamo que no lo pueden atender por ser declarado improcedente, y que las operaciones se realizaron correctamente con todas la medidas de seguridad estas se realizaron en el siguiente horario a la 11:30:10 y 11:59:23 horas, tiempo sumamente corto para realizar tantas operaciones en una persona natural que jamás hizo tantas transferencias y menos a una billetera digital en todo el historial crediticio, debiendo haber bloqueado tales operaciones ya que esas operaciones se realizaron en Lima y el suscrito vive en Ferreñafe, y es más jamás ha tenido una billetera digital extranjera.
 - (iii) Asimismo, refiere que pese a ser un hurto informático, la cobertura de pago para esas transferencias era de S/350.00 soles y el monto límite de compra era S/1,500.00, se excedieron en otorgarle a esa billetera digital W tantas transferencias el mismo día, asimismo, están realizando una serie de llamadas causándose un daño moral y a su

salud, así como, al historial crediticio, asimismo, señaló que, le robaron en seis bancos y tres ya reconocieron que se tratan de operaciones no reconocidas incluyendo el banco interbank del mismo grupo InterCorp.

2. Mediante Resolución N° 1, de fecha 11 de junio de 2025, el ORPS inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Financiera por presuntas infracciones a lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), imputando la siguiente infracción.

- (i) Habría permitido que se realicen operaciones en su Tarjeta de Crédito N°4040*****0166, la misma que no reconoce, sin tomar las medidas de seguridad pertinentes, conforme al siguiente detalle:

Fecha	Descripción	Importe S/.
31/01/2025	TARJETA W	800.00
31/01/2025	TARJETA W	700.00
31/01/2025	TARJETA W	700.00
31/01/2025	GOOGLE WALLET TEMP (EN PROCESO)	0.00
31/01/2025	TARJETA W (EN PROCESO)	800.00
31/01/2025	TARJETA W (EN PROCESO)	700.00
31/01/2025	TARJETA W (EN PROCESO)	700.00

Constituye una presunta infracción al deber de idoneidad² tipificado en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor³.

3. El 17 de marzo de 2025, vía mesa de partes virtual, el denunciante presentó su escrito adjuntando sus estados de cuenta anteriores a las operaciones no reconocidas.
4. El 19 de junio de 2025, vía mesa de partes, la Financiera en mérito a la notificación de la resolución de inicio del proceso administrativo sancionador presentó su escrito de descargos manifestando lo siguiente:
- Solicitó la improcedencia de la denuncia respecto a las 4 últimas operaciones no reconocidas materia de cuestionamiento, en tanto, estas no fueron cargadas al estado de cuenta del denunciante ni le fueron cobradas, resultando claro la falta para obrar del denunciante.
 - Presentó allanamiento frente a las 3 primeras operaciones no reconocidas.
5. El 30 de junio de 2025, vía mesa de partes, la Financiera en mérito a la notificación de la resolución de inicio del proceso administrativo sancionador presentó su escrito manifestando lo siguiente:
- Solicitó se levante el allanamiento.
 - Las transacciones cuestionadas por el denunciante se registraron con total normalidad en sus sistemas, puesto que se efectuaron con el ingreso de los datos necesarios y exigidos por la SBS, para luego ser procesados por VISA exitosamente, generándose el código de autorización.
 - Los consumos objeto de denuncia fueron efectuados sin presentar anomalías durante el proceso de transacción, lo que se generó que se emita el código de autorización, así como otros datos generados por los consumos, con la finalidad de acreditar que los consumos fueron realizados de manera correcta.
 - Los consumos denunciados se efectuaron sin presentar anomalías durante el

proceso de transacción, lo que generó que se emita el código de autorización, el código de respuesta: 00 APROBRADO y otros datos generados por cada consumo en el sistema de Financiera Oh, con la finalidad de acreditar que los consumos realizados por el denunciante fueron realizados de manera correcta. Inclusive, como se podrá advertir, las tres operaciones fueron Ingreso CVV2 (1er factor) Respuesta CVV2 MATCH=COINCIDE Envío de clave OTP vía SMS (2do factor) autenticadas mediante el ingreso de la clave OTP remitida al número celular del denunciante vía mensaje SMS.

6. El 04 de julio de 2025, vía mesa de partes virtual, el denunciante presentó su escrito precisando que el bloqueo realizado evidencia el fraude informático.
7. Mediante Resolución Final N°0589-2025/PS0-INDECOPI-LAM del 18 de julio de 2025, el ORPS resolvió:

- (i) *Declarar improcedente la denuncia presentada contra **FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.** por presunto incumplimiento de lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor; respecto a que, habría permitido que se realicen operaciones en su Tarjeta de Crédito N°4040*****0166, la misma que no reconoce, sin tomar las medidas de seguridad pertinentes, en virtud de la falta de interés para obrar. Conforme al siguiente detalle:*

31/01/2025	GOOGLE WALLET TEMP (EN PROCESO)	0.00
31/01/2025	TARJETA W (EN PROCESO)	800.00
31/01/2025	TARJETA W (EN PROCESO)	700.00
31/01/2025	TARJETA W (EN PROCESO)	700.00

- (ii) *Archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra **FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.**, por presunto incumplimiento de lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor; en tanto no quedó acreditado que el denunciado, habría permitido que se realicen operaciones en su Tarjeta de Crédito N°4040*****0166, la misma que no reconoce, sin tomar las medidas de seguridad pertinentes, conforme al siguiente detalle:*

Fecha	Descripción	Importe S/.
31/01/2025	TARJETA W	800.00
31/01/2025	TARJETA W	700.00
31/01/2025	TARJETA W	700.00

8. El 13 de agosto del 2025, el denunciante presentó recurso de apelación contra la Resolución Final N°0589-2025/PS0-INDECOPI-LAM del 18 de julio de 2025, manifestando lo siguiente:
- (i) El denunciado trata de justificar los movimientos de la tarjeta como habituales en los E.E.C.C. cosa totalmente falsa, ya que solo se realizaron operaciones de una compra de ropa en un mes, en el siguiente una medicina en las farmacias INKAFARMA y la compra de una TV único monto realizado de S/1,208.00 soles a pagar en seis meses siendo todas esas las compras.
- (ii) no existe consumos de tanto dinero en un solo día con la tarjeta y son uno cada mes y no dos operaciones mensuales como pretenden sorprender, jamás recibió llamadas de alertas, ni código de verificación, por cuanto, es cuidadoso con las tarjetas, ni menos se les entregó a otras personas, además se realizaron transferencias desde una tarjeta con billetera digital W en la ciudad

de Lima, operación que no se realizó con su tarjeta OH!, conforme aparecen en los documentos.

9. Con la Resolución N° 06, de fecha 14 de agosto del 2025, se concedió el recurso de apelación al denunciante.
10. Mediante Memorándum N° 696-2025-PS0-LAM/INDECOPI del 16 de octubre de 2025, el ORPS remitió a esta Comisión el Expediente N° 0543-2025/PS0-INDECOPI-LAM, para los fines pertinentes.

ANÁLISIS

Sobre el deber de idoneidad

11. El artículo 18° del Código dispone que la idoneidad debe ser entendida como la correspondencia entre lo que el consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. A su vez, el artículo 19° del citado Código indica que el proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos.¹
12. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de brindar los productos y servicios ofrecidos en las condiciones acordadas o en las condiciones que resulten previsibles, atendiendo a la naturaleza y circunstancias que rodean la adquisición del producto o la prestación del servicio, así como a la normatividad que rige su prestación.

Aplicación al caso concreto

13. En el presente caso el ORPS imputó que el denunciado:

Habría permitido que se realicen operaciones en su Tarjeta de Crédito N°4040*****0166, la misma que no reconoce, sin tomar las medidas de seguridad pertinentes, conforme al siguiente detalle:

¹

LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 18°.- Idoneidad. Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

(...)

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores. El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

Fecha	Descripción	Importe S/.
31/01/2025	TARJETA W	800.00
31/01/2025	TARJETA W	700.00
31/01/2025	TARJETA W	700.00
31/01/2025	GOOGLE WALLET TEMP (EN PROCESO)	0.00
31/01/2025	TARJETA W (EN PROCESO)	800.00
31/01/2025	TARJETA W (EN PROCESO)	700.00
31/01/2025	TARJETA W (EN PROCESO)	700.00

14. El ORPS mediante Resolución Final N°0589-2025/PS0-INDECOPI-LAM del 18 de Julio de 2025 resolvió declarar:

- Improcedente la denuncia presentada por presunto incumplimiento de lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor; respecto a que, habría permitido que se realicen operaciones en su Tarjeta de Crédito N°4040*****0166, la misma que no reconoce, sin tomar las medidas de seguridad pertinentes, en virtud de la falta de interés para obrar. Conforme al siguiente detalle:

31/01/2025	GOOGLE WALLET TEMP (EN PROCESO)	0.00
31/01/2025	TARJETA W (EN PROCESO)	800.00
31/01/2025	TARJETA W (EN PROCESO)	700.00
31/01/2025	TARJETA W (EN PROCESO)	700.00

- Archivar el presente procedimiento administrativo sancionador, por presunto incumplimiento de lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor; respecto a que, habría permitido que se realicen operaciones en su Tarjeta de Crédito N°4040*****0166, la misma que no reconoce, sin tomar las medidas de seguridad pertinentes, conforme al siguiente detalle:

Fecha	Descripción	Importe S/.
31/01/2025	TARJETA W	800.00
31/01/2025	TARJETA W	700.00
31/01/2025	TARJETA W	700.00

15. El denunciante en su recurso de apelación señaló:

- El denunciado trata de justificar los movimientos de la tarjeta como habituales en los E.E.C.C. cosa totalmente falsa, ya que solo se realizaron operaciones de una compra de una ropa en un mes, en el siguiente una medicina en las farmacias INKAFARMA y la compra de una TV único monto realizado de S/1,208.00 soles a pagar en seis meses siendo todas compras.
- no existe consumos de tanto dinero en un solo día con la tarjeta y son uno cada mes y no dos operaciones mensuales como pretenden sorprender, jamás recibió llamadas de alertas, ni código de verificación, por cuanto, es cuidadoso con las tarjetas, ni menos se les entregó a otras personas, además se realizaron transferencias desde una tarjeta con billetera digital W en la ciudad de Lima, operación que no se realizó con su tarjeta OH!, conforme aparecen en los documentos.

Respecto al extremo que declaró improcedente por falta de interés para obrar:

16. Al respecto, el denunciante señaló no reconocer las cuatro primeras operaciones realizadas con su tarjeta de crédito de fecha 31 de enero de 2025, por los importes de S/800.00; S/700.00 y S/700.00 soles, las mismas que no fueron procesadas,

conforme a lo alegado por las partes, además de los estados de cuenta aportados por el denunciado en lo que se verifica que las operaciones mencionadas no fueron completadas ni llegaron a impactar en la cuenta del denunciante, por lo que este Colegiado comparte el criterio de la primera instancia de declarar improcedente por falta de interés para obrar del denunciante, al no existir reporte de perjuicio económico o transacción con efecto financiero.

17. Por tales consideraciones, corresponde confirmar el presente extremo de la denuncia que declaró improcedente por falta de interés para obrar en tanto el denunciado no procesó las operaciones no reconocidas con la Tarjeta de Crédito N°4040*****0166, del denunciante, conforme al siguiente detalle:

31/01/2025	GOOGLE WALLET TEMP (EN PROCESO)	0.00
31/01/2025	TARJETA W (EN PROCESO)	800.00
31/01/2025	TARJETA W (EN PROCESO)	700.00
31/01/2025	TARJETA W (EN PROCESO)	700.00

Respecto a las tres operaciones no reconocidas:

18. En el presente procedimiento administrativo, se imputó en contra del denunciado que habría permitido que se realicen operaciones en su Tarjeta de Crédito N°4040*****0166, la misma que no reconoce, sin tomar las medidas de seguridad pertinentes, conforme al siguiente detalle:

Fecha	Descripción	Importe S/.
31/01/2025	TARJETA W	800.00
31/01/2025	TARJETA W	700.00
31/01/2025	TARJETA W	700.00

19. Por su parte el ORPS decidió archivar la denuncia, al haber considerado que las operaciones no reconocidas por el denunciante fueron realizadas válidamente.
20. Cabe precisar que, conforme al numeral 8 de la presente resolución, el denunciante presentó su recurso de apelación, señalando no reconocer las operaciones realizadas con su tarjeta de crédito en tanto no corresponden a su patrón de consumo, habiendo realizado sólo un consumo mensual y del máximo importe de S/1,208.00 soles.
21. Sobre el particular, el artículo 173° del TUO de la LPAG establece que le corresponde a los administrados aportar las pruebas que consideren pertinentes a efectos de sustentar sus alegaciones. Además, señala que la actuación de las partes debe ceñirse a la norma que regula la carga de la prueba, donde se distinguen dos (2) etapas de análisis al momento de verificar la ocurrencia de una infracción al Código.
- Primera etapa: Acreditación del defecto. El consumidor debe acreditar la existencia del defecto en el bien o servicio materia de la relación de consumo entablada.
 - Segunda etapa: Atribución del defecto. Una vez acreditado el defecto, se invierte la carga de la prueba y corresponde al proveedor demostrar que el mismo no le es imputable.
22. En ese mismo sentido, el artículo 196° del Código Procesal Civil, aplicable de manera supletoria a los procedimientos administrativos, establece que la carga de probar

corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice; es decir, es el consumidor quien tiene la carga de acreditar la existencia del defecto invocado en el bien o servicio y, una vez demostrado ello, el proveedor tendrá la obligación procesal de sustentar que no es responsable por la falta de idoneidad imputada.

23. En efecto, a nivel normativo existe una clara disposición referida a que los administrados deben acreditar los defectos alegados en su denuncia, a fin de obtener un pronunciamiento favorable de parte de la autoridad.
24. Es así como, en tales supuestos, es necesario flexibilizar la regla de la carga de la prueba para asegurar el cumplimiento del deber especial de protección de los derechos de los consumidores y usuarios conforme con lo estipulado en la Constitución Política del Perú, de modo que dicha carga recaiga en aquél sujeto de la relación de consumo que se encuentra en mejor posición o condición para satisfacerla.
25. Al respecto, con arreglo a los argumentos mencionados, en el presente procedimiento corresponde evaluar, en primer lugar, si el denunciado cumplió con su deber de monitoreo y detección de operaciones inusuales. Solo una vez concluido este nivel de análisis, resultará factible, en segundo lugar, verificar si los cargos objeto de controversia (en la medida que no hubieran debido ser identificados, por parte del denunciado, como operaciones sospechosas) se efectuaron conforme a los requisitos de validez aplicables a dicho consumo, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable a la materia y los requisitos contemplados por el proveedor.
26. En ese sentido, esta Comisión considera alinearse al criterio establecido por la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en la Resolución N°2610-2022/SPC-INDECOPI de fecha 05 de diciembre de 2022, en el cual señaló que de acuerdo a la garantía legal contemplada en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, el Reglamento) aprobado por Resolución SBS 6523-2013, el parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los consumidores, se encuentra comprendido -de forma unívoca- por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial, encontrándose entre ellas, ineludiblemente, el deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos.
27. Bajo este orden de ideas, las expectativas razonables de un consumidor, al contar con un producto financiero con las entidades financieras, importan que estas desplieguen todas las medidas de seguridad contempladas a su cargo legalmente (sin excepción laguna), siendo que, la falta de observancia de una de ellas comportaría la prestación de un servicio financiero inidóneo.
28. Siendo ello así, incluso si un consumidor no manifiesta su disconformidad con la conducta de su contraparte, en lo concerniente al deber de monitoreo de operaciones contemplado en el artículo 17° del Reglamento, corresponde a la autoridad administrativa evaluar el cumplimiento de dicha garantía legal, al constituir parte del cumplimiento del deber de idoneidad en virtud de las medidas de seguridad adoptadas por el proveedor frente a la transacción cuestionada.
29. En ese sentido, más allá del formato de redacción que un consumidor pueda utilizar en su denuncia o el tenor de la misma, se entiende que cuando este cuestiona ante la administración el cargo de un consumo no reconocido, lo hace con el fin de que se verifique que la entidad financiera adoptó todas las medidas de seguridad a las que se encontraba obligada, motivo por el cual es necesario realizar un análisis conjunto

de tales medidas de seguridad hayan sido, o no, expresamente invocadas por el cliente.

30. Siendo así, es oportuno puntualizar que el numeral 5 del artículo 2° del Reglamento define que el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada uno con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.
31. Al respecto, el artículo 17° del Reglamento, establece lo siguiente:

“Artículo 17°. - Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios: 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario. 2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones. 3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones. (...)”

32. Conforme al artículo citado previamente, se desprende que las empresas del sistema financiero deben adoptar como medidas de seguridad, entre otras, la implementación de sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
33. Así, esta Comisión -al igual que la Sala- considera que la finalidad del artículo 17° del citado reglamento descansa en protección de los usuarios frente al cargo de transacciones fraudulentas en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito, a partir de, entre otros aspectos, la revisión del movimiento histórico de transacciones en las respectivas cuentas, lo cual evidentemente involucra el análisis de operaciones que permitan a la empresa supervisada generar razonablemente un historial de consumo respecto al uso de dicho producto por parte de su cliente.
34. Como se aprecia, la normativa sectorial exige que el historial de consumo que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, e integrarlo a su sistema de monitoreo, debe responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica de cada usuario.
35. Del tenor de los dispositivos citados no se desprende que se haya restringido la determinación del patrón histórico de consumo al previo procesamiento de un número plural de transacciones de forma estrictamente consecutiva, pues la normativa sectorial acoge una evaluación de distintas características que pueden evidenciar, razonablemente, el comportamiento del tarjetahabiente.
36. Al respecto, esta Comisión considera que, a efectos de determinar el comportamiento

habitual de un consumidor, se debe tener en cuenta que la formación de dicho patrón responde a aspectos individuales de cada cliente, su modo de consumo, entre otras características de naturaleza personalísima; por lo que no es posible concluir que el procesamiento de una operación con características específicas sea inusual para todos los consumidores.

37. En atención a ello, es necesario precisar los alcances del criterio aplicable a los casos vinculados a denuncias por falta de adopción de medidas de seguridad ante la ejecución de operaciones no reconocidas por los usuarios de servicios financieros, a fin de revestir de un contenido más completo a la determinación del comportamiento habitual de cada cliente.
38. Al respecto, de acuerdo con el razonamiento expuesto previamente, a manera de otorgar un criterio objetivo a la determinación del comportamiento habitual de consumo de un denunciante, **se deberá tener en cuenta el importe individual de las operaciones que el consumidor usualmente realizaba con el producto objeto de denuncia**, lo cual será obtenido del estudio de los estados de cuenta o estado de saldos de movimientos previamente emitidos, correspondientes a las líneas de crédito y/o cuentas objeto de estudio. Así, para determinar si una operación es inusual o no al comportamiento habitual de consumo del cliente debe considerarse si, previamente, se realizaron, con cargo al producto estudiado, operaciones por importes similares a los controvertidos en sede administrativa.
39. En ese sentido, si bien la frecuencia con la que se realizan las operaciones y los canales por los cuales estas se ejecutan, entre otras características, son elementos importantes de la conformación del patrón de consumo del cliente, lo cierto es que tales elementos diferenciadores, por si solos, no puede llevar a determinar inequívocamente- que una operación es inusual o sospechosa, por lo que tales factores deberán ser analizados en conjunto con la información obtenida del historial de consumos del cliente, referida al importe de las operaciones que usualmente realizaba. A manera de ejemplo, no podríamos concluir que una operación es inusual o sospechosa únicamente por que se realizó – por primera vez- en un establecimiento nuevo o en una frecuencia distinta a la fijada en periodos previos, debiendo considerarse en tales casos, si el monto individual de la operación que estamos analizando es uno que se encuentra dentro del rango de montos que el cliente usualmente consumía con cargo a su línea de crédito o fondos de cuentas.
40. En este punto es pertinente dejar constancia que el análisis fijado previamente es uno a efectos de detectar si una operación, procesada en la cuenta del denunciante, presentaba características inusuales al comportamiento habitual de consumo del cliente que ameritasen que el denunciado la detecte como inusual y/o sospechosa, ello en atención a su deber de monitoreo, pero que no implica de modo alguno el desconocimiento de la existencia de autorizaciones y/o habilitaciones previas que necesitan ser otorgadas a efectos de procesar determinadas operaciones, siendo que -en tales casos- no estamos ante la ejecución de una operación inusual, sino ante la relación de una operación que no tenía autorización de ser procesada.
41. Ahora bien, habiendo detallado el análisis del comportamiento habitual de consumo del cliente, esta Comisión considera -al igual que la Sala- necesario precisar que, **al momento de evaluar dicho patrón de consumo, se analizará los consumos efectuados por el tarjetahabiente por periodo y se tomará el consumo individual de mayor valor en el periodo anterior a la operación no reconocida** (ONR).

42. En ese sentido, a fin de corroborar si las operaciones controvertidas realizadas guardaban concordancia con el patrón de consumo del denunciante, corresponde los estados de cuenta de la Tarjeta de Crédito N°4040*****0166 de titularidad del denunciante; pudiendo verificar los estados de cuenta presentados desde agosto del 2024 a diciembre de 2024, de los cuales este Colegiado advierte que la operación de mayor valor individual previamente registrada por el recurrente ascendía a S/1,208.00, conforme al siguiente detalle:

PERIODO DE FACTURACIÓN	CANTIDAD DE OPERACIONES	CONSUMO INDIVIDUAL DE MAYOR VALOR	CANTIDAD DE CONSUMOS MAXIMOS POR DÍA
29/08/2024 -28/09/2024	1	S/1.00	1
29/09/2024 – 28/10 /2024	1	S/29.60	3
29/10/2024 – 28/11/2024	1	S/69.95	2
29/11/2024 – 28/12/2024	0	S/ 0	0
29/12/2025 – 28/01/2025	2	S/1,208.00	2
29/01/2025 – 28/02/2025	3	S/800	3

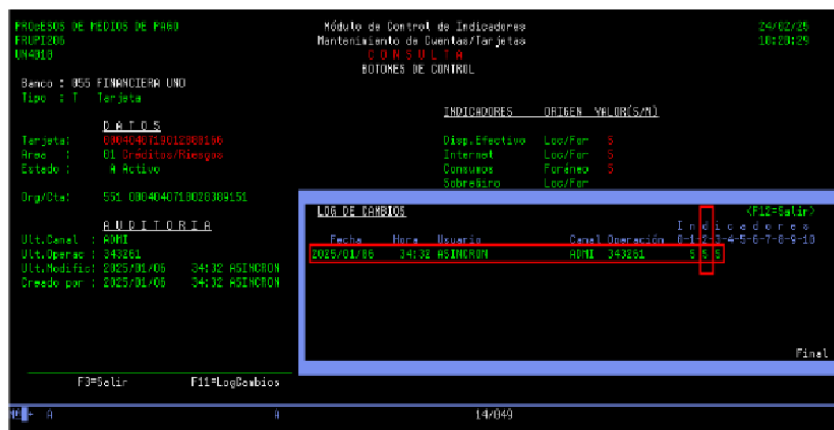
43. Siendo ello así, se aprecia que las operaciones realizadas el 31 de enero de 2025, por los montos de S/800; S/700 y S/700 no excedieron el importe máximo por consumo individual registrado previamente por el consumidor.
44. Atendiendo a lo anterior, este Colegiado concluye que ninguna de las operaciones denunciadas debió generar una alerta de consumo en los sistemas del Banco, pues fueron realizadas por montos menores al que el consumidor ya había realizado previamente², sin apreciarse de su realización elementos que den cuenta de su irregularidad, por lo que corresponde efectuar un análisis del cumplimiento de los requisitos de validez de las operaciones denunciadas.
45. Sobre el particular, es preciso señalar que el parámetro de idoneidad para este tipo de casos está constituido por los mecanismos de seguridad implementados por los medios disponibles para probar que la operación cuestionada sí se efectuó válidamente.
46. El artículo 18 del Reglamento de Ciberseguridad establece que las entidades del sistema financiero deben adoptar mecanismos de seguridad en el enrolamiento (afiliación) de un usuario a un canal digital, debiendo estos mecanismos estar orientados mínimamente a la verificación de la identidad del usuario que solicita la operación y la generación de las respectivas credenciales del usuario respecto a su afiliación.
47. Sobre el particular, mediante Boletín Semanal SBS Informa N° 24³ la SBS señaló que el enrolamiento al que hace referencia el artículo 18 del Reglamento, es el proceso de verificación de identidad de los usuarios que realizan las empresas supervisadas,

² Conforme se puede cotejar de las operaciones detalladas en los considerandos 18 y 42 de la presente resolución.

³ Disponible en <https://www.sbs.gob.pe/boletin/detalleboletin/idbulletin/1222>

que tiene como resultado la generación y asignación de credenciales a dichos usuarios antes de la ejecución de operaciones.

48. Dicha disposición general puede implementarse de variadas formas; tal es así que, el enrolamiento del titular de una tarjeta se efectúa durante la emisión de esta, por única vez para todos los canales de aceptación. Finalizada dicha emisión, estarían generadas y asignadas al usuario las credenciales tales como: el chip de la tarjeta, la clave secreta (PIN), los datos contenidos en la tarjeta y otros según corresponda a la implementación específica. Posteriormente, gracias a dichas credenciales los usuarios pueden efectuar operaciones a través de POS, cajeros automáticos, páginas web de comercios electrónicos, entre otros.
49. Al respecto, de los medios probatorios presentados por el denunciado y evaluados por el ORPS se tiene que, el denunciado señaló que la tarjeta de crédito se encontraba activa para realizar operaciones por internet, presentando el siguiente print de pantalla:



50. A criterio del ORPS y conforme lo alegado por el denunciado, la tarjeta de crédito se encontraba activa para realizar operaciones por internet, en merito a que, los botones de control acreditarían que las compras por internet y en el extranjero se encontraban activas al momento de la realización de las operaciones denunciadas; sin embargo, de los medios probatorios aportados en el presente procedimiento, el denunciado no ha logrado acreditar la afiliación del denunciante para realizar operaciones por este canal, es decir, no obra en el expediente medio probatorio que acredite la afiliación autorizada por el denunciante para realizar operaciones por internet, máxime si de los estados de cuenta se advierte que en periodos previos a las operaciones no reconocidas el denunciante señaló no haber realizado este tipo de operaciones en banca por internet.
51. No habiéndose verificado el enrolamiento de la Tarjeta de Crédito de titularidad del denunciante, corresponde revocar la Resolución Final N° 0589-2025/PS0-INDECOPI-LAM del 18 de Julio del 2025 emitida por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de la Oficina Regional del Indecopi de Lambayeque que declaró infundada la denuncia presentada por infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor; y, reformándola, declararla fundada, en tanto, ha quedado acreditado que no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes en la Tarjeta de Crédito N°4040*****0166 de titularidad del consumidor.

Medida Correctiva

52. El artículo 105° del Código establece la facultad que tiene la Comisión para adoptar las medidas que tengan por finalidad revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro⁴.
53. El artículo 114° del Código, establece que la autoridad administrativa podrá -a pedido de parte o de oficio- adoptar las medidas que tengan por finalidad revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro⁵.
54. Asimismo, el artículo 115° del Código, dispone que la finalidad de las medidas correctivas reparadoras es resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior⁶. Además, se establece que cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncien respecto de una medida correctiva reparadora, deben aplicar el Principio de Congruencia Procesal.
55. De otro lado, el artículo 116° del Código señala que las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
56. En ese sentido, en tanto, ha quedado acreditado que el denunciado incurrió en infracción al Código, al no cumplir no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes en la no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes en la Tarjeta de Crédito N°4040*****0166 de titularidad del consumidor; permitiendo que se realicen tres operaciones no reconocidas por los importes de: S/800.00; S/700.00

⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 105°.-El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo núm. 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

Para la cobertura a nivel nacional el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede constituir órganos resolutorios de procesos sumarisimos de protección al consumidor o desconcentrar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal; o celebrar convenios con instituciones públicas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las capacidades de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes sobre el particular.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 114°.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento.

Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 115°.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. (...)

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

y S/700.00 soles, esta Comisión considera que corresponde ordenarle como medida correctiva que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles de notificada la presente resolución, cumpla con:

- Extornar y/o devolver el monto de S/ 2 200,00 soles más los intereses generados a la fecha de devolución, en la Tarjeta de Crédito N° 4040-****-****-**66 de titularidad del denunciante, por las operaciones realizadas el 31 de enero de 2025 (correspondiente a los importes de S/800.00; S/700.00 y S/700.00 soles); las cuales no reconoce haber realizado.

57. Adicionalmente a ello, el denunciado deberá acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, ante el ORPS en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado para ello. Dicho mandato se establecerá, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de tres (03) UIT por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117°⁷ del Código.
58. De otro lado, se informa a la parte denunciante que, en caso se produzca el incumplimiento del mandato, el ORPS debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que le asiste de comunicar esa situación a dicha instancia, la cual evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva, conforme a lo establecido en el artículo 40° de la de la Directiva 001-2021-COD-INDECOPI⁸.

Graduación de la Sanción

59. Habiéndose verificado la existencia de una infracción administrativa en la imputación efectuada en contra del denunciado por vulneración al artículo 19° del Código, corresponde determinar a continuación la sanción a imponer.
60. Mediante Decreto Supremo N°032-2021-PCM, se aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas que impongan los órganos resolutivos del Indecopi respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia es por ello para el caso del OPS, CPC y SPC, se estima la Multa Base Preestablecida, conforme a tres etapas: Etapa I - Multa Base, Etapa II - Multa Preliminar y Etapa III -

⁷

LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

⁸

DIRECTIVA 0001-2021-COD-INDECOPI DENOMINADA “DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR”. Artículo 40°.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares.

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutivo que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

40.2 En caso el obligado no acredite el cumplimiento de algún mandato de medida correctiva o medida cautelar, el órgano resolutivo que actúa como primera instancia, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos (2) días hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

Multa Final.

61. Sobre la base de la revisión del proceso de graduación de sanciones por parte de los órganos resolutivos del Indecopi, se tiene que, en términos generales, la multa preliminar (M) es el resultado de multiplicar el valor estimado de la multa base (m) por un componente que captura el efecto de las circunstancias agravantes y atenuantes presentes en cada caso (F), conforme a la siguiente fórmula:

$$M = m \times F$$

62. Finalmente, dicho monto (M) es ajustado conforme a los topes máximos legales pertinentes, hasta obtener una multa final (M*). En ese sentido, el proceso de estimación de multas en el Indecopi cuenta con tres grandes etapas, las cuales se mencionan de forma general a continuación:

- a) Respecto a la Etapa I – Multa Base (m), se deberá traer a colación lo analizado en el Capítulo II del Decreto Supremo: Estimación de la multa base de acuerdo con cada una de las aproximaciones metodológicas, de forma específica en el caso en concreto el inciso A.4, en el cual se establecen los Métodos de valores preestablecidos para otras infracciones en CPC, estimándose que la Multa Base (m) se determina multiplicando un primer componente de valores preestablecidos según la afectación y el tamaño del infractor (ki,j) por un segundo componente que denominan Factor de Duración (Dt), conforme la siguiente expresión:

$$“m = ki,j \times Dt”^9$$

- b) Respecto a la Etapa II – Multa Preliminar (M), se deberá traer a colación lo analizado en el Capítulo I: Pasos para la estimación de multas, de forma específica en su inciso B, en el cual se establece la valoración de atenuantes y agravantes, a través del factor “F”.

Para determinar el valor del factor F; en caso de no existir ninguna circunstancia agravante y atenuante, el factor “F” es equivalente a la unidad ($F = 1$ o 100 %), y, en caso de verificar circunstancias agravantes o atenuantes, se debe establecer el porcentaje en que cada atenuante y/o agravante disminuye y/o aumenta, respectivamente, conforme a la siguiente expresión: $F = 1 + (f_1 + f_2 + \dots + f_n)^{10}$; por lo tanto, la fórmula respecto a la Multa Preliminar es:

9

Decreto Supremo 32-2021-PCM

A.4 Método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC, así como en los casos de CCD, SDC, DSD, DDA, DIN y SPI

a) Determinación de ki,j:

El primer componente (ki,j) se determina a partir de un cuadro de doble entrada ordenada por filas conforme el nivel de afectación (subíndice i) y en columnas según el tamaño de infractor (subíndice j).

- Para corroborar el tipo de afectación, según tipo de infracción, consultar **CUADRO 16**.

- Para corroborar el monto preestablecido de ki,j, por tamaño del infractor, según tipo e afectación, consultar **CUADRO 18**.

b) Determinación del factor de Duración (Dt):

El factor de Duración (Dt) se encuentra asociado al tiempo de duración de la infracción medido en meses hasta el tope de dos años (o 24 meses). Para corroborar el factor de duración Dt consultar **CUADRO 23**.

10

Decreto Supremo 32-2021-PCM

Capítulo I: Pasos para la estimación de multas

$$“M = m \times F”$$

- a) Finalmente, respecto a la Etapa III - Multa Final (M*), se deberá traer a colación lo analizado en el Capítulo I: Pasos para la estimación de multas, de forma específica en su inciso C, en el cual se establece un ajuste de la multa según sus topes legales; es decir, se verifica que la multa preliminar (M) no supere el tope establecido en su marco normativo, en caso contrario, debe limitar el monto de la multa final al valor del tope establecido en el Código¹¹.

63. Para la estimación de la Multa esta Comisión conforme a la metodología señalada en el decreto, determina que la sanción se calcula de la siguiente manera:

Tipo de afectación según tipo de infracción

64. Esta Comisión verifica que la cuantía afectada es menor a (01) UIT si son analizados por los OPS; por lo tanto, el nivel de afectación es bajo¹²:

Niveles de afectación	Tipo de infracción
Baja	Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea menor a (01) UIT si son analizadas por los OPS

Tamaño del infractor (ki,j)

65. Esta Comisión, al actuar como segunda instancia, verificó las ventas anuales del denunciado, a través de la información remitida por la Oficina de Estudios Económicos del Indecopi (OEE), en el que se verifica que estas no superan las 150

B. Valoración de atenuantes y agravantes (f)

En caso el OR determine que el hecho infractor presenta algunas de las circunstancias agravantes o atenuantes que figuran en el Cuadro 2, debe considerar los valores señalados en dicho cuadro, en tanto sean compatibles con su marco legal especial. Por ende, pueden existir casos en los que el marco normativo establece circunstancias atenuantes o agravantes específicas y sus respectivos valores de reducción o incremento, en cuyo caso prima lo indicado en dicho marco normativo en consideración de su respectiva jerarquía, pero tratando de conciliar en lo posible dicho criterio con el presente Decreto Supremo. Cabe señalar que los OR pueden considerar otras circunstancias atenuantes o agravantes adicionales a las que se presentan en el Cuadro 2, siempre que sean pertinentes de acuerdo con las características de cada caso en particular y en la medida que su marco legal especial se lo permita. Para corroborar las circunstancias agravantes y atenuantes con sus respectivos porcentajes de aumento y reducción, consulta **CUADRO 2**.

¹¹ Ley 29571: CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 110.- Sanciones administrativas:

El Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108 con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT.

b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.

c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT.

En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre que se acredite dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores. Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente.

¹² El importe por el cual el denunciante solicita la indemnización es de S/2,200.00, que representa un monto menor a 1 UIT; por lo que, el nivel de afectación se ha determinado como baja.

UIT; por tanto, la clasificación de empresas¹³ le otorga la categoría de *microempresa*. En consecuencia, el monto preestablecido de la sanción que le corresponde es de 3.49 UIT:

Tipo de afectación	Tamaño del infractor			
	Microempresa o Persona natural	Pequeña empresa	Mediana empresa	Gran empresa
Muy Baja	1.01	1.09	2.02	3.00
Baja	1.55	1.93	2.57	3.49
Moderada	2.02	2.42	3.00	3.78
Alta	3.01	3.07	3.95	4.01
Muy Alta	5.13	5.46	5.47	5.48

Factor de duración (Dt)

66. La imputación materia de denuncia constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1:

Duración de la infracción	Factor de duración
Si la infracción duró hasta 4 meses	1,0

Valoración de atenuantes y agravantes (F)

67. En la presente infracción no se verifica ninguna circunstancia agravante y atenuante, por lo que el factor F es equivalente a la unidad ($F = 1$ o 100 %).

Aplicando las fórmulas señaladas se tiene lo siguiente:

- Multa base:** $m = k_{i,j} \times Dt$
 $m = 3.49 \times 1 = 3.49$
- Multa preliminar:** $M = m \times F$
 $M = 3.49 \times 1 = 3.49$
- Multa final (M^*):** se verifica que la multa preliminar (3.49) no supera el tope establecido que, para el caso, según la gravedad, es de 50 UIT, por lo que la multa final corresponde a 3.49 UIT.

68. En atención a lo antes expresado, esta Comisión estima que corresponde imponer al denunciado una multa de 3.49 UIT.

De las costas y costos del procedimiento

69. De conformidad con lo establecido por el artículo 7° del Decreto Legislativo N°807 en cualquier procedimiento contencioso seguido ante Indecopi es potestad de la Comisión o dirección competente ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi en los casos en que, luego del análisis

¹³

La clasificación de empresas es la siguiente: -

- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT



correspondiente, así lo considere conveniente¹⁹.

70. En este caso, en tanto ha quedado acreditado que la denunciada cometió la infracción antes analizada, la Comisión considera que corresponde ordenarle el pago de las costas y costos en que hubiera incurrido el denunciante durante el procedimiento.
71. En consecuencia, la denunciada deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles de notificada la presente resolución con pagar al denunciante la suma de S/36.00 por concepto de la tasa administrativa cancelada para la interposición de la presente denuncia.
72. Sin perjuicio de ello, y de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, el denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiesen incurrido para la tramitación del presente procedimiento. Para tal efecto la misma deberá presentar la solicitud de liquidación de costas y costos correspondiente ante el órgano competente.

De la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi

73. En atención a que se ha revocado la imputación declarada infundada por el ORPS en contra del denunciado, este colegiado considera que corresponde disponer su inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi.

RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar la Resolución Final N°0589-2025/PS0-INDECOPI-LAM del 18 de Julio de 2025, emitida por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de Lambayeque, en el extremo que resolvió declarar improcedente el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A., por presunto incumplimiento de lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor; respecto a que, la denunciada habría efectuado las medidas de seguridad pertinentes en la Tarjeta de Crédito N°4040*****0166 de titularidad del señor César Augusto García Urrutia Vargas, por falta de interés para obrar respecto a las siguientes operaciones no reconocidas:

31/01/2025	GOOGLE WALLET TEMP (EN PROCESO)	0.00
31/01/2025	TARJETA W (EN PROCESO)	800.00
31/01/2025	TARJETA W (EN PROCESO)	700.00
31/01/2025	TARJETA W (EN PROCESO)	700.00

SEGUNDO: Revocar la Resolución Final N° 0589-2025/PS0-INDECOPI-LAM del 18 de Julio del 2025 emitida por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de la Oficina Regional del Indecopi de Lambayeque que declaró infundada la denuncia presentada por el señor César Augusto García Urrutia Vargas contra FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A., por infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor; y, reformándola, declarar fundada, en tanto, ha quedado acreditado que adoptó las medidas de seguridad pertinentes en la Tarjeta de Crédito N°4040*****0166 de titularidad del denunciante, conforme al siguiente detalle:

Fecha	Descripción	Importe S/.
31/01/2025	TARJETA W	800.00



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI DE LAMBAYEQUE

RESOLUCIÓN FINAL N°0015-2026/INDECOPI-LAM
EXP. EN ORPS N°0543-2025/PS0-INDECOPI-LAM
EXP. EM COMISIÓN N°0274-2025-AP/CPC-INDECOPI-LAM

31/01/2025	TARJETA W	700.00
31/01/2025	TARJETA W	700.00

TERCERO: Ordenar a FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A, en calidad de medida correctiva que, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles de notificada la presente resolución cumpla con:

- Extornar y/o devolver el monto de S/ 2 200,00 más los intereses generados a la fecha de devolución, en la Tarjeta de Crédito N° 4040-****-****-**66 de titularidad del denunciante, por las operaciones realizadas el 31 de enero de 2025 (correspondiente a los importes de S/800.00; S/700.00 y S/700.00 soles); las cuales no reconoce haber realizado.

Adicionalmente a ello, FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A, deberá acreditar el cumplimiento de la medida correctiva ordenada, ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de la Oficina Regional del Indecopi de Lambayeque. Dicho mandato se establecerá, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de tres (03) UIT por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117°¹⁴ de la Ley N°29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

CUARTO: Sancionar a FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A con una multa de 3.49 UIT, por la infracción al artículo 19° de la Ley N°29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Requerir a FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A, el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta en la presente resolución; bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 205°¹⁵ del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, precisándose, además, que los actuados serán remitidos a la Unidad de Ejecución Coactiva para los fines de ley en caso de incumplimiento, una vez que el presente acto administrativo haya quedado firme¹⁶.

14

LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

15

DECRETO SUPREMO N°004-2019-JUS QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Artículo 205°.- Ejecución forzosa

Para proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a través de sus propios órganos competentes, o de la Policía Nacional del Perú, la autoridad cumple las siguientes exigencias:

(...)

4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable.

(...)

16

De acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 203° de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, que aprueba el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que señala que para proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a través de sus propios órganos competentes, la autoridad debe haber formulado un requerimiento al administrado, solicitando el cumplimiento espontáneo de la prestación.



SEXTO: Condenar a FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A, a cancelar las costas y costos del procedimiento.

SÉTIMO: Disponer el registro de FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A, en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°¹⁷ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

OCTAVO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día siguiente de su notificación y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 125° de la Ley N°29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor -modificado por el artículo 1° del Decreto Legislativo N°1308-, agota la vía administrativa¹⁸. Asimismo, esta resolución puede ser cuestionada vía proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial, dentro del plazo de tres (3) meses posteriores a su notificación, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del artículo 17° de la Ley N°27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo¹⁹.

Con abstención de la comisionada: Dora María Ojeda Arriaran.

Con la intervención de los señores comisionados: Mario Fernando Pastor Ramírez, Teresa Liliana Trasmonte Abanto y Luis Javier Zambrano Cárdenas.

MARIO FERNANDO PASTOR RAMÍREZ
Presidente

¹⁷ **LEY ° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones.

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información de registro es de acceso público y gratuito.

¹⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, MODIFICADA POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1308,**

Artículo 125°.- Competencia de los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor

(...)

La resolución que emita la correspondiente Comisión agota la vía administrativa y puede ser cuestionada mediante el proceso contencioso administrativo.

¹⁹ **LEY N° 27584, LEY QUE REGULA EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

Artículo 17°.- Plazos

La demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes plazos:

1. Cuando el objeto de la impugnación sean las actuaciones a que se refieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del Artículo 4 de esta Ley, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento o notificación del acto material de impugnación, lo que ocurra primero.

(...)